

1500869-08.2019.8.26.0426

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUÍSA TOSTES ESCOCARD DE OLIVEIRA

Comarca: Patrocínio Paulista

Foro: Foro de Patrocínio Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 3100912/2019 - DEL.POL.PATROCINIO PAULISTA, 7506137 - DEL.POL.PATROCINIO

PAULISTA, 342/2019 - DEL.POL.PATROCINIO PAULISTA, 2313774/2019 - DEL.POL.PATROCINIO

PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Patrocínio Paulista

Foro de Patrocínio Paulista

Vara Única

Praça Nossa Senhora do Patrocínio, nº 1118, Patrocínio Paulista-SP - cep 14415-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500869-08.2019.8.26.0426 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500869-08.2019.8.26.0426

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 3100912/2019 - DEL.POL.PATROCINIO PAULISTA, 7506137 - DEL.POL.PATROCINIO

PAULISTA, 342/2019 - DEL.POL.PATROCINIO PAULISTA, 2313774/2019 - DEL.POL.PATROCINIO

PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO AUGUSTO ALVES DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUÍSA TOSTES ESCOCARD DE OLIVEIRA

Vistos.

1. Desentranhem-se as razões de apelação de fls. 273/279.

2. O Ministério Público, às fls. 289/290, demonstra irresignação quanto ao decidido às fls. 263/269, pelo que deixou de apresentar proposta de suspensão condicional do processo. Considerando a possibilidade da reversão da decisão desclassificatória em

sede recursal, avançarei ao dispositivo da sentença, determinando que, após o trânsito em julgado, acaso mantida a desclassificação, abra-se nova vista ao Ministério Público para eventual formulação da proposta a que alude o art. 89 da Lei 9.099/95, em respeito ao que preconiza o art. 383, § 1º, do Código de Processo Penal.

3. Em complemento à decisão de fls. 263/269 e por tudo lá exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório constante da ação penal proposta pelo Ministério Público contra MARCELO AUGUSTO ALVES DA SILVA e assim o faço para DESCLASSIFICAR o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) para o delito previsto no artigo 28 da referida Lei (porte de drogas para consumo pessoal - infração de menor potencial ofensivo), dando-o como incurso nas penas deste tipo penal, notadamente a advertência sobre os efeitos das drogas.

Sem prejuízo, determino a abertura de vista ao Ministério Público, após o trânsito em julgado da presente decisão desclassificatória, na forma do artigo 383, § 1º, do Código de Processo Penal, para eventual formulação de proposta de transação penal ou suspensão condicional do processo (tendo em vista a primariedade de tal acusado), designando-se, se for o caso, audiência preliminar para tal fim.

Não há, ao menos nesta fase, condenação ao pagamento de custas processuais, por se tratar, em tese, de infração de menor potencial ofensivo.

A contagem do prazo para eventual recurso de apelação levará em conta a data da publicação desta decisão, que, em conjunto com a fundação exposta às fls. 263/269, ostenta natureza de sentença.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Patrocínio Paulista, 10 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA